МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 03 дугаар сарын 13 № 02/25 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН САЙД
Ч.УНДРАМ ТАНАА

Иргэн Н.Батсууриас Комисст хандаж “Допингийн эсрэг Үндэсний байгууллага надад 2025 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр “эхний сануулга” гэх нэртэй цахим шууданг ирүүлсэн. Энэхүү шууданд намайг байршлын тухай мэдээллийг заавал оруулахыг шаардсан. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль болон Эрүүгийн хуулийг зөрчиж миний хувийн мэдээллийг цуглуулсан үйлдэл юм. Мөн допингийн шинжилгээ авах нэрийдлээр миний оршин суугаа байранд зөвшөөрөлгүйгээр хууль бусаар нэвтрэн орсон үйлдэл гарсан. Түүнчлэн дээрх сануулга бүхий и-мэйлийн төгсгөл хэсэгт “Хэрэв та зодог тайлахаар шийдсэн бол энэ тухай Үндэсний допингийн эсрэг байгууллагад албан ёсоор бичгээр мэдэгдэхийг хүсье.” гэж бичсэн нь миний хүсэл сонирхолд нийцээгүй үйлдэл хийлгүүлэх, улмаар дарамт шахалт үзүүлэх зорилготой гэж ойлгогдож байна.” гэх гомдол ирүүлсний дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.3, заасныг үндэслэн гомдол шалгах ажиллагааг зохион байгууллаа.

Комисс гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд гомдол гаргагч иргэнээс тайлбар, мэдээлэл авч, мөн Допингийн эсрэг үндэсний байгууллагаас холбогдох хууль, дүрэм, стандарт, тайлан, төлөвлөгөө, ажилтнаас тайлбар, мэдээллийг цуглуулж, бусад баримт материалуудыг гаргуулан авч хянан үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон байна. Үүнд;

1.Гомдол гаргагч Н.Батсуурийг бөхийн спортод үзүүлж буй амжилт, цол зэргийн чансаагаар Монголын үндэсний Допингийн эсрэг байгууллагын “Шинжилгээний санд” бүртгэх зорилготойгоор тухайн тамирчинд мэдэгдэх хуудас хүргүүлж буй хэдий ч тухайн тамирчин зөвшөөрсөн эсэх маягтад гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй байхад хариуцлага тооцох эрсдэлтэй гэж цахим шуудан илгээж хүний хувийн мэдээллийг цуглуулж буй үйл ажиллагаа нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад заасан “энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4-т заасан үндэслэлээр”, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт заасан “Мэдээлэл хариуцагч хуульд зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглахдаа мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авна.”, 8.3

1500700 -

дахь хэсэгт заасан “Мэдээллийн эзэн зөвшөөрлийг мэдээлэл хариуцагчид бичгээр өгөх бөгөөд энэ зөвшөөрөл нь цаасан, эсхүл цахим хэлбэртэй байна.” гэж хуульчилсан боловч гомдол гаргагч Н.Батсуурийн холбогдох баримтад бичгийн зөвшөөрөл байхгүй байна.

2.Допингийн эсрэг үндэсний байгууллага нь 2023 онд 560 тамирчинд, 2024 онд 2520 тамирчинд, 2025 онд 3000 тамирчинд допингийн эсрэг боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааны ажлыг танхим болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан баримт Комисст авагдсан. Спортын сэргээшний төрлийн бодисыг ашиглах нь тамирчны эрүүл мэнд, амжилт, ирээдүйд хэрхэн сөргөөр нөлөөлөхийг ухуулан таниулж боловсрол олгож жил бүр тус сургалтад хамрагдах тамирчид нэмэгдэж байгаа нь сайшаалтай байна. Харин тухайн сургалтад хамрагдаж буй тамирчдыг бүртгэлжүүлж, тамирчдын хэрэгцээнд тохирсон, тэдний санал, хүсэлтэд тулгуурласан талаарх мэдээлэл байхгүй байв.

3.Допингийн эсрэг үндэсний байгууллага нь Комисст “манай байгууллага дотооддоо допингийн хяналтын ажилтныг дүрэм, стандартын дагуу бэлтгэдэг, мөн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах дотоод журмын тухайд Дэлхийн допингийн эсрэг дүрмийн Хувийн нууц ба хувийн мэдээллийг хамгаалах олон улсын стандартыг дагаж мөрддөг учир хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах журамгүй” гэх” мэдээллийг өгсөн. Допингийн эсрэг үндэсний байгууллага нь Мэдээлэл хариуцагчийн хувьд (Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийн 4.1.8 дахь заалт "мэдээлэл хариуцагч гэж хуульд заасны дагуу, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж байгаа хүн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагыг”) Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсгийн 18.2.1 дэх заалтад “хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх” гэж үүрэг хүлээхээр хуульчилж зохицуулсан.

Допингийн эсрэг үндэсний байгууллагын допингийн хяналтын ажилтан Б.Гэрэлт-Од 2026 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Комисст өгсөн тайлбартаа Допингийн эсрэг үндэсний байгууллага нь ажилчдыг допингийн хяналтын ажилтнаар бэлтгэж 2 жил тутам шинээр гэрчилгээ олгодог. Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль болон стандартын талаар тус сургалтад заадаг байх сайн санахгүй байна гэх тайлбарыг өгсөн.

4.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсгийн 23.2.4 дэх заалтад “архивын баримтыг холбогдох журам, стандартын дагуу хадгалах, хамгаалах” гэж байгууллагын архив үндсэн чиг үүргийг хуульчилсан. Допингийн шинжилгээ өгсөн тамирчдын шинжилгээний талаарх зарим мэдээллийн архив Допингийн эсрэг үндэсний байгууллагын Нарийн бичгийн даргын өрөөнд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулиар заасан хадгалалт, хамгаалалтын шаардлага хангагдаагүй хадгалагдаж байна. Энэ нь хүний хувийн мэдээлэл алдагдах, тамирчны нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдах боломжийг бүрдүүлж болзошгүй эрсдэлтэй байна. Иймд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6 дахь хэсэгт заасан багц журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагатай гэж үзэв.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад заасан "халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. ... орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэх, 17 дахь заалтад төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. ... төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоон хамгаална." гэх иргэний баталгаатай эдлэх үндсэн эрхийг, мөн Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "... орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно." гэж заасан.

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад "эрхэлсэн асуудлын хүрээн дэх яам болон энэ хуулийн 18[4] дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан байгууллагын үйл ажиллагааг нэгтгэн удирдана" гэж Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрхийг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2. дахь заалтад "аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн засаг захиргаа, бусад холбогдох байгууллагын саналыг авч биеийн тамир, спортын хөгжлийн богино, дунд хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх" гэж биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийг хуульчилсан.

Иймд тамирчдын эрх ашиг, нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах, хувийн мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн авах, допингийн эсрэг мэдлэг, мэдээллийн талаарх сургалт, сурталчилгааг сайжруулж шударга өрсөлдөөнийг эрмэлзсэн тамирчдыг нэмэгдүүлэх, допингийн хяналтын ажилтныг хүний хувийн мэдээллийг хадгалах, хамгаалах чиглэлээр мэргэшүүлэн бэлтгэх, тамирчдын хувийн мэдээлэл алдагдахаас хамгаалах, энэ төрлийн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол, үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байгаа байдалд хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж гарсан үр дүнд үндэслэн тус хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах;

2.Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулж, шинжилгээ авах хэрэгсэл болгон ашиглахдаа мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт заасан "Мэдээллийн эзэн зөвшөөрлийг мэдээлэл хариуцагчид бичгээр өгөх бөгөөд энэ зөвшөөрөл нь цаасан, эсхүл цахим хэлбэртэй байна." гэж хуульчилсантай нийцүүлж баталгаажуулан авч байгаа эсэхэд хяналт тавих;

3.Тамирчдад допингийн эсрэг мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалтыг зохион байгуулахдаа сургалтад хамрагдаж буй тамирчдын бүртгэл хөтлөх, тамирчдын санал, хүсэлтэд тулгуурлан боловсруулсан хөтөлбөрөөр мэдлэгийг нэмэгдүүлж, цаг үеийн шинжтэй мэдээллээр тогтмол хангах;

4. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсгийн 18.2.1 дэх заалтад “хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх” гэж заасны дагуу Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, Допингийн эсрэг үндэсний дүрэмд нийцүүлэн баталж энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх. Баталсан дүрэм, журамд нийцсэн сургалтын хөтөлбөрөөр допингийн хяналтын ажилтныг бэлтгэх;

5.Хүний хувийн мэдээллээс бүрдсэн архивын баримт бичгийг хадгалах, хамгаалах талаар Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6 дахь хэсэгт хуульчилсан журамд нийцүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Допингийн эсрэг үндэсний байгууллагад

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ